

Concetti giuridici di base

**Corso "Diritto dell'Informatica T"
a.a. 2025/2026**

Prof. Claudia Cevenini

claudia.cevenini@unibo.it

Che cos'è il diritto

Sistema di **regole** per **disciplinare** il **vivere sociale** e **risolvere** eventuali **conflitti**.

Si applicano **regole predeterminate** per stabilire **quale interesse** debba **prevalere** e quale soccombere (es. l'interesse dello sviluppatore a ricevere un compenso per l'uso del suo software contrasta con l'interesse dell'utente a scaricarlo gratuitamente).

Nel loro insieme le regole costituiscono un **sistema**.

Alcuni termini

Norma giuridica = *unità elementare del sistema del diritto.*

Istituto giuridico = *norme coordinate per assolvere una funzione unitaria (es. proprietà, responsabilità).*

Ordinamento giuridico = *insieme delle norme che compongono il sistema (es. ordinamento giuridico italiano).*

Risorsa utile

Se doveste avere dei dubbi su termini giuridici che non conoscete potete consultare questo [Dizionario giuridico online](#)

Attenzione!!

Non dovete ricordarvi le parole a memoria....è solo uno strumento che vi potrà aiutare a comprendere alcuni concetti di cui parleremo.

La norma giuridica

Comando o precetto generale ed astratto, che impone o proibisce un certo comportamento, stabilisce **diritti, obblighi, oneri**, ecc.

Leggi, decreti, direttive, regolamenti, ecc. possono essere divisi in Titoli, Capi, Sezioni, **articoli**, numerati progressivamente; gli articoli possono essere divisi in **commi** (paragrafi).

Un comma può contenere una o più norme.

ATTENZIONE!!!

NON dovrete ricordarvi i numeri delle leggi e degli articoli a memoria!! Occorre che comprendiate i concetti, la sostanza.

Esempio di articolo diviso in commi

Legge 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Art. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. [PRIMO COMMA]

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. [SECONDO COMMA, AGGIUNTO DAL D.LGS. 518/92]

Attenzione!

A volte le norme appaiono scritte in modo descrittivo, ma in realtà svolgono una funzione precettiva (stabiliscono diritti e doveri).

Esempio:

Art. 3 della Costituzione

"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

Questo non significa che i cittadini abbiano pari dignità e siano eguali, ma che questo debba essere loro riconosciuto.

Il sistema delle fonti del diritto

- **Trattati dell'Unione europea, Direttive e Regolamenti comunitari**
- **Costituzione e leggi costituzionali**
- **Leggi ordinarie dello Stato (e Atti aventi forza di legge: D.Lgs. e D.L.)**
- **Leggi regionali**
- **Regolamenti**
- **Usi**

La gerarchia delle fonti

IMPORTANTE!!!

Le fonti di grado superiore vincolano le fonti di grado inferiore.

Le fonti di grado inferiore che contrastano con quelle di grado superiore sono illegittime.

Es. una legge dello Stato italiano non può contenere regole che contrastino con la costituzione, né con direttive europee. Una legge regionale non può contenere regole contrarie a un decreto legislativo, ecc.

Trattati dell'Unione Europea

I trattati dell'UE sono accordi vincolanti tra i paesi membri dell'Unione europea.

Definiscono

- gli **obiettivi** dell'UE,
- le **regole di funzionamento** delle **istituzioni europee**,
- le **procedure** per l'adozione delle **decisioni** e
- le **relazioni** tra **l'UE** e i suoi **paesi membri**.

Ogni azione adottata dall'UE si basa sui trattati.

Trattati: dove trovarli?

Se volete dare un'occhiata...

[EUR-Lex](#) contiene i trattati istitutivi, modificativi e di adesione, oltre ad alcuni protocolli.

- Trattato sull'Unione europea
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Fonti comunitarie

Regolamenti: sono discipline dettagliate, direttamente applicabili negli Stati membri, appena entrano in vigore devono essere rispettate all'interno dei singoli Stati.

Direttive: dettano obiettivi, principi e regole generali. Gli Stati membri devono dare attuazione alle direttive disciplinando la materia nei dettagli con propria legge interna, entro il termine stabilito nella direttiva stessa.

Applicazione delle Direttive

«La **direttiva vincola** lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il **risultato** da raggiungere, salva restando la **competenza degli organi nazionali** in merito alla **forma** e ai **mezzi**» (art. 249 TCE, 3° comma)

Attenzione!!! Se uno Stato Membro non dà attuazione a una Direttiva europea entro il termine prefissato e se la Direttiva contiene disposizioni sufficientemente precise, essa sarà direttamente applicabile.

Esempi

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

La Costituzione

E' la legge fondamentale della Repubblica. C. rigida: occorre un procedimento speciale (c.d. revisione costituzionale) per modificarla.

Principi fondamentali

Parte I – Diritti e doveri dei cittadini

Titolo I – Rapporti civili

Titolo II – Rapporti etico-sociali

Titolo III – Rapporti economici

Titolo IV – Rapporti politici

Le leggi costituzionali

Sono leggi emanate in materie per cui la Costituzione prevede una “**riserva di legge costituzionale**”.

Alcune materie possono essere regolate solo con legge costituzionale.

Riserva di legge costituzionale - Esempi

Art. 116 Cost.: *Regioni autonome (es. Friuli V.G., Val D'Aosta, Trentino A.A., Sardegna, Sicilia): i loro statuti speciali sono adottati con legge cost.*

Art. 132 Cost.: *è possibile fondere Regioni esistenti o creare nuove Regioni con legge cost. (sentiti i Consigli regionali).*

Art. 137 Cost.: *i giudizi di legittimità costituzionale sono regolati con legge cost.*

Legittimità costituzionale

Se una legge è in contrasto con la Costituzione o con una legge costituzionale si dice che è **costituzionalmente illegittima**.

Chi decide in merito a questa illegittimità? La **Corte costituzionale**.

La Corte costituzionale interviene se durante un processo le parti sollevano questione di legittimità costituzionale di una norma di legge e se la lite non possa essere decisa a prescindere dalla soluzione a tale questione.

Leggi ordinarie 1/2

Sono adottate col procedimento degli artt. 70 e ss. Cost.:

1. Iniziativa legislativa: del Governo, di ciascun membro del Parlamento, dei Consigli regionali, del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, degli elettori (iniziativa popolare: 50.000 firme).

2. Approvazione: separata di ciascun ramo del Parlamento (Camera e Senato), con IDENTICO contenuto.

Se il secondo ramo del Parlamento apporta modifiche, il progetto di legge torna al ramo precedente per una nuova votazione.

Leggi ordinarie 2/2

3. Promulgazione del Presidente della Repubblica

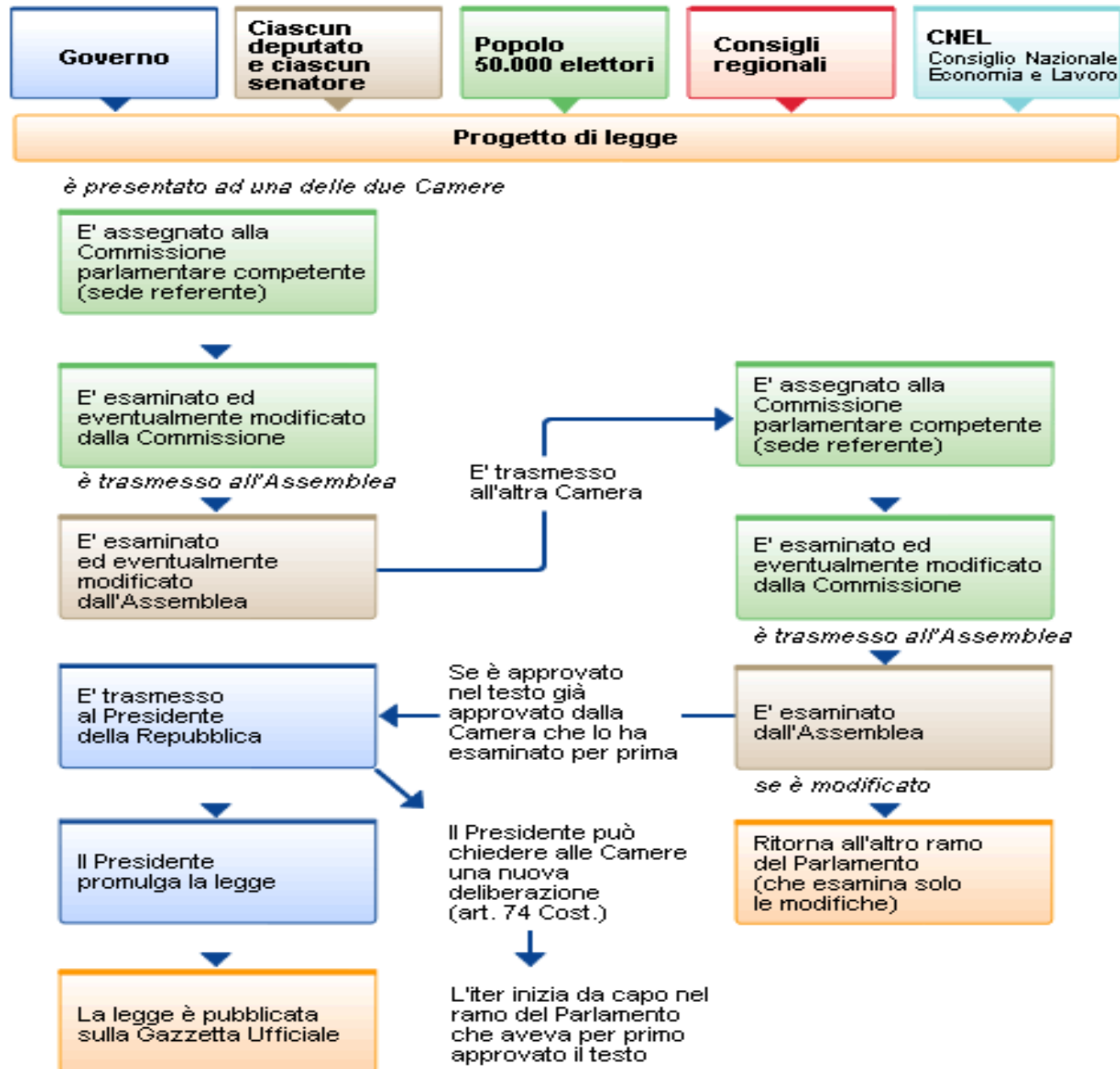
Atto con cui il Capo dello Stato attesta che un **testo** è stato **approvato come legge** e ne dispone la **pubblicazione** e l'**osservanza** da parte di chiunque.

Il Presidente **può** rinvviare la legge alle Camere (con messaggio motivato) e **chiedere** una **nuova deliberazione**.

Se la legge è **nuovamente approvata**, deve essere **promulgata** (atto dovuto).

4. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore.

LETTURA "Il cammino di una legge"



Atti aventi forza di legge

Hanno la stessa efficacia (sono allo stesso livello nella gerarchia delle fonti) di una legge.

ATTENZIONE però ci sono differenze importanti!!!

Si tratta di:

Decreti Legge

Decreti Legislativi

Decreti legge

Sono emanati dal Governo "in **casi straordinari di necessità e di urgenza**".

Sono pubblicati in **Gazzetta Ufficiale** ed entrano **subito in vigore**.

Attenzione!! Dopo è **necessaria una legge di conversione**, che può anche introdurre delle modifiche. I DL **perdono efficacia con effetto retroattivo se entro 60 giorni il Parlamento non li converte in legge**.

Decreti legislativi

Sono emanati dal **Governo** per **delega** del **Parlamento** in base ad una **legge di delegazione** che fissa **principi, criteri direttivi, oggetto e tempi**. Sono detti anche 'leggi delegate'.

Entrano in **vigore** con la pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale** (alla data specificata).

Ne esamineremo alcuni nel corso, es.: D.Lgs. 196/03 (Codice privacy); D.Lgs. 70/03 (Commercio elettronico), ecc.

Esempi

Decreto Legge 17 ottobre 2024, n. 153

"Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico"

Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140 "Attuazione della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale".

LETTURA

**Legge, decreto legge, decreto legislativo:
differenze**

[https://www.laleggepertutti.it/149097 legge-decreto-legge-decreto-legislativo-differenze](https://www.laleggepertutti.it/149097_legge-decreto-legge-decreto-legislativo-differenze)

Riserva di legge

Determinate materie non possono essere regolate con fonti di grado inferiore alla legge.

RdL assoluta: *la materia deve essere regolata integralmente dalla legge.*

RdL relativa: *la legge detta i principi; il Governo può con regolamenti dettare la disciplina analitica.*

Es. esproprio di proprietà privata solo "nei casi previsti dalla legge" (art. 42, c. 3 Cost.); restrizione della libertà personale "nei soli casi e modi previsti dalla legge" (art. 13, c. 2 Cost.).

Potestà legislativa

La **Costituzione** stabilisce che:

“La **potestà legislativa** è esercitata dallo **Stato** e dalle **Regioni** nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” (art. 117).

Legislazione esclusiva Stato

Lo Stato ha **legislazione esclusiva** nelle **materie elencate** nell'art. 117 **Cost.**

Esempi: politica estera, immigrazione, difesa e Forze armate, moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari, referendum, previdenza sociale, dogane, ecc.

(Per maggiori dettagli leggete l'art. 117 Cost. su Virtuale)

Legislazione concorrente

In alcune materie, lo **Stato** stabilisce i **principi fondamentali**, le **Regioni** hanno la **potestà legislativa** (Leggi regionali).

Esempi: commercio con l'estero, sicurezza del lavoro, professioni, tutela della salute, protezione civile, porti e aeroporti civili, energia, previdenza integrativa, valorizzazione beni culturali e ambientali, ecc.

(Per maggiori dettagli leggete l'art. 117 Cost. su Virtuale)

Potestà legislativa Regioni

Le Regioni hanno **potestà legislativa** nelle **materie non espressamente riservate** alla legislazione dello **Stato**.

(Per maggiori dettagli leggete l'art. 117 Cost. su Virtuale)

Regolamenti

Emanati dal Governo o da altre autorità (es. Regioni, Province, Comuni, Banca d'Italia, CONSOB, ecc.).

Di esecuzione = regolano nei particolari materie già disciplinate dalla legge.

Indipendenti = regolano materie non regolate da alcuna legge.

Un R. **non** può essere **contrario a una legge**.

Sulla legittimità dei R. decide il giudice ordinario.

Usi o consuetudini 1/2

Fonte del diritto **non scritta** e non deliberata da soggetti istituzionali (es. Parlamento, Regione, ecc.).

Attenzione!! Usi contenuti in raccolte ufficiali si presumono esistenti fino a prova contraria (art. 9 preleggi). [ESEMPIO](#)

Ripetizione generale, uniforme e costante di determinati **comportamenti**, con la libera **convinzione** di ottemperare a norme giuridicamente **vincolanti**.

Nelle **materie regolate** da **leggi o regolamenti**: **usi** hanno **efficacia solo** in quanto da essi **richiamati** (art. 8 preleggi).

Cosa sono le [preleggi](#)? (lettura)

Usi o consuetudini 2/2

Nelle **materie non regolate da leggi o regolamenti**: usi hanno **piena efficacia**.

Attenzione!! Se in un momento successivo una legge o regolamento disciplina la materia, gli usi cessano di avere efficacia.

Non sono ammessi **usi contro la legge**.

Diversa è la **prassi** (consueto modo di comportarsi degli operatori di un certo settore, es. prassi bancaria; oppure atteggiamento conformistico es. dare la mancia).

Efficacia della legge nel tempo 1/2

Leggi e regolamenti entrano in vigore (diventano obbligatori) con la **pubblicazione in G.U.:**

- **se non è specificato nulla, il 15° giorno successivo**, oppure
- **nella/e data/e indicata/e.**

Conoscibilità astratta = **ignoranza** della legge **non scusa.**

Il legislatore può emanare **norme non penali** con **efficacia retroattiva.**

La legge **penale non** ha effetto **retroattivo.**

Attenzione!

Art. 5 c.p. “Ignoranza della legge penale” –
Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza
della legge penale.

Sentenza Corte Costituzionale 24 marzo 1988 n.
364

“La Corte Costituzionale [...] dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 5 c.p. nella parte in cui non
esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge
penale l’**ignoranza inevitabile**”.

Efficacia della legge nel tempo 2/2

La legge - o singole norme di una legge - cessano di avere efficacia in seguito a:

1) Abrogazione espressa

- espressa disposizione di legge successiva, o
- referendum popolare, o
- sentenza di illegittimità costituzionale.

2) Abrogazione tacita

- incompatibilità con nuova disposizione di legge, o se
- nuova legge regola l'intera materia.

Efficacia della legge nello spazio

Nazionalità (statualità) del diritto = ogni Stato stabilisce le proprie norme di diritto.

Attenzione!! Non è detto che sul territorio di uno Stato si applichi solo il diritto dello Stato stesso.

Possibili **conflitti** tra le norme di Stati diversi. Soluzioni:

- norme di **diritto internazionale privato** (stabiliscono quando vada applicato il diritto italiano e quando quello di altri Stati),
- **Convenzioni internazionali** (es. Convenzione di Roma del 1980 sulle obbligazioni contrattuali).

Interpretazione della legge 1/3

Applicare la legge non è un procedimento meccanico: una volta **individuata la legge** da applicare al caso che ci interessa, dobbiamo **attribuirle un significato**, ossia **interpretarla**.

Attenzione!! Non possiamo interpretare la legge come vogliamo, ma occorre farlo secondo criteri precisi.

L'interpretazione può essere:

Letterale = dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione.

Teleologica = dall'intenzione del legislatore.

L'interpretazione teleologica può essere **estensiva** = significato più ampio di quello letterale, o **restrittiva** = significato più ristretto di quello letterale.

Interpretazione della legge 2/3

L'ordinamento giuridico dovrebbe in teoria essere completo, così da risolvere tutti i possibili conflitti. Tuttavia, è possibile che vi siano lacune, che determinati casi non siano previsti (pensiamo alla rapida evoluzione della tecnologia, il legislatore non può sempre essere al passo e prevedere tutto).

Analogia = se **manca una regola** specifica per risolvere una controversia si fa riferimento alle disposizioni che regolano **casi simili o materie analoghe**.

Attenzione!! **Non** è possibile l'applicazione analogica per le norme **penali** e per le norme **eccezionali** (= quelle che fanno eccezione a regole generali).

Interpretazione della legge 3/3

Che cosa accade se non vi sono né norme specifiche relative al caso da risolvere, né norme relative a casi analoghi?

Interpretazione secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato

principi **non scritti**, non si trovano espressamente scritti all'interno di norme di legge ma possono essere ottenuti per **induzione** da un insieme di norme.

(es. libera circolazione della ricchezza, conservazione del contratto, protezione del contraente più debole, ecc.).

Interpretazione giudiziale

Quando il **giudice** decide in merito a una controversia, deve necessariamente **interpretare** le **norme** su cui si fonda la sua decisione.

Tale **interpretazione** delle norme è **vincolante solo per la specifica controversia in esame**, ma non per i giudici che decideranno in seguito casi analoghi, né per i cittadini.

Può costituire comunque un riferimento importante, che proviene da un organo autorevole e competente.

Interpretazione dottrinale

Si tratta dell'**interpretazione** data alle norme da parte degli **studiosi del diritto** (= giuristi).

Si concretizza in trattati, commentari, manuali di diritto, articoli, ecc. che propongono modelli di interpretazione.

Non è formalmente **vincolante**.

Criteri di applicazione della legge

Legge nazionale: si applica il diritto italiano o straniero a seconda che si regolino rapporti tra cittadini italiani o stranieri. Rapporti misti: a ciascuno si applica la propria legge nazionale (es. stato e capacità delle persone, rapporti di famiglia).

Legge del luogo: si applica la legge del luogo in cui si trovano i beni (es. diritti su beni mobili o immobili).

La sentenza

E' la **decisione** del **giudice** chiamato a decidere su una controversia; è presa **interpretando** e **applicando** le **norme** (= il giudice deve motivare la sua decisione, spiegando quali norme ha applicato e come le ha interpretate).

Si tratta di un **comando individuale** (= è rivolto alle parti in causa e non a tutti, vincola solo le parti in causa) e **concreto** (= è relativo a una determinata controversia).

Valore del precedente giudiziario

Interpretazione di una norma data dal **giudice** vale **solo per il caso concreto** deciso con quella sentenza.

≠ Diritto anglosassone (*common law*): principio del **precedente giudiziario vincolante**.

In Italia (paese c.d. di *civil law*) un giudice non è obbligato a conformarsi all'interpretazione già data a una norma da altri giudici; tuttavia, se più giudici danno una interpretazione uniforme di una norma è plausibile che in futuro altri possano dare la stessa interpretazione.

I gradi di giudizio

Giudice di primo grado competente per materia, per territorio e per valore = il giudice esamina la causa nel merito per la prima volta (es. Giudice di Pace, Tribunale).

Giudice di secondo grado = il giudice riesamina e si pronuncia sulla stessa causa per la seconda volta (Corte d'Appello).

Giudizio di legittimità = viene effettuato un controllo sulla legalità dei precedenti gradi di giudizio senza affrontare di nuovo la controversia nel merito (Corte di Cassazione).

Persone fisiche e giuridiche

Persona = soggetto di diritto, centro di imputazione di rapporti giuridici (titolare di diritti e di doveri).

Persona fisica = singolo individuo.

Persona giuridica = organizzazione collettiva; compie atti giuridici mediante i suoi organi (es. S.r.l., S.p.A.).

Capacità giuridica

Attitudine ad essere titolare di diritti e di doveri.

Si acquista alla **nascita** e dura fino alla **morte**.

Es. il bambino appena nato ha diritto alla successione (=può ereditare).

Capacità di agire

Attitudine a compiere atti giuridici con i quali acquistare **diritti** o assumere **doveri**.

Si acquista con la **maggiore età**.

I minori acquistano diritti e assumono doveri per il tramite dei propri legali rappresentanti (genitori o tutore).

Es. il bambino che acquista un quaderno è un incapace legale ma ha la naturale capacità di intendere e di volere. Giuridicamente, egli contratta in nome altrui. E' sufficiente che abbia la capacità di intendere e di volere, tenendo conto della natura e del contenuto del contratto stesso (art. 1389 c.c.).

Diritti reali

Si tratta di **diritti sulle cose**.

Sono **facoltà** che il **titolare** può **esercitare** sulle cose.

Sono diritti **assoluti** = spettano nei confronti di tutti i soggetti.

Es. proprietà, superficie, usufrutto, uso, abitazione, servitù). (c.c., Libro III, della proprietà).

Obbligazioni

Obbligazioni = diritti a una **prestazione personale** (es. dare o non dare, fare, consegnare).

Difesa **relativa** = solo nei confronti dell'obbligato.

Soggetto attivo = **creditore**.

Soggetto passivo = **debitore**.

Oggetto = **prestazione** (suscettibile di **valutazione economica**).

Fonti delle obbligazioni

Contratto

Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Fonte volontaria di obbligazioni: libertà o autonomia contrattuale. (*c.c. art 1321 ss.*).

Fatto illecito

Ogni fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga al risarcimento del danno (*c.c. art. 2043*).

Requisiti del contratto

Accordo delle parti - c. concluso quando il proponente riceve notizia dell'accettazione.

Causa - funzione economico-sociale del c. (es. vendita: scambio di una cosa con un prezzo).

Oggetto - diritto che il contratto trasferisce (o prestazione che la parte si obbliga a eseguire). Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Forma - solo se prevista dalla legge a pena di nullità (es. compravendita di beni immobili); in genere non è imposta una forma specifica per la validità del contratto: vige il principio della libertà delle forme.

Nullità del contratto 1/2

C. è nullo:

- se è **contrario** a **norme imperative**,
- se **manca** un **requisito essenziale**,
- per **illiceità** della **causa** o dei **motivi**,
- se **oggetto non** ha i **requisiti previsti**,
- nei **casi** stabiliti dalla **legge**.

Nullità del contratto 2/2

La nullità:

- può essere **fatta valere da chiunque,**
- può essere **rilevata d'ufficio dal giudice e**
- **non si prescrive.**

Annullabilità del contratto

C. annullabile:

- se una parte era **incapace di contrattare**, o
- se il **consenso** è stato ottenuto per **errore**, o con **violenza** o **dolo**.

Annullamento può essere **chiesto solo** dalla **parte nel cui interesse è previsto**.

Si **prescrive** in **5 anni**.

Contratti tipici

I contratti tipici hanno una **causa 'tipica'**, ossia sono **previsti** e **regolati** dalla **legge**.

*Es.: vendita, permuta, somministrazione, locazione, affitto, appalto, trasporto, mandato, commissione, spedizione, agenzia, mediazione, deposito, comodato, mutuo
(c.c. libro IV "delle obbligazioni", titolo III "dei singoli contratti").*

Contratti atipici

I contratti atipici non hanno una causa 'tipica'.

Significa che di volta in volta occorre **accertare** la ricorrenza o meno di una **causa (funzione economico-sociale)**.

Es. contratto di licenza software.

Responsabilità 1/2

Contrattuale - deriva da un contratto. Sorge quando sono violate una o più clausole del contratto.

Es. Un ingegnere non consegna il software alla scadenza pattuita e deve pagare una penale.

Extracontrattuale - deriva da un fatto illecito (si causa un danno ingiusto con un comportamento doloso o colposo).

Es. Si rompe un oggetto altrui per distrazione.

Indiretta - responsabilità per un danno causato da altro soggetto.

(Es. r. del datore di lavoro per il danno cagionato da un dipendente, del genitore per i fatti illeciti commessi dai figli minori, sorveglianza di incapace, ecc.)

Responsabilità 2/2

Oggettiva - si risponde di un fatto anche se lo si è commesso senza dolo e senza colpa, per il semplice **rapporto di causalità** tra **attività** e **danno**.

Ci si libera con la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

(Es. esercizio di attività pericolose, animali in custodia, rovina di edificio, circolazione di veicoli).

Gli ambiti del diritto

Il diritto si divide in tre ambiti fondamentali:

- Civile
- Penale
- Amministrativo

Ciascun ambito comprende al suo interno discipline di settore specifiche, in relazione agli interessi da tutelare.

Il Diritto dell'informatica è una materia trasversale che riguarda diversi ambiti.

Abbreviazioni

art. articolo

c. comma

c.c. codice civile

Circ. circolare

c.p. codice penale

c.p.c. codice di procedura civile

c.p.p. codice di procedura
penale

Del. deliberazione

Dir. direttiva

D. L. decreto legge

D. Lgs. decreto legislativo

D.M. decreto ministeriale

D.P.C.M. decreto Pres.

Cons.Min.

D.P.R. decreto Pres. Repubblica

G.U. Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana

G.U.C.E. Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee

L. legge

Reg. regolamento

S.O. supplemento ordinario
alla G.U.

T.U. testo unico

Attenzione ripasso!!!

Cose da sapere ASSOLUTAMENTE di questa lezione:

- fonti del diritto
- interpretazione della legge
- norma e sentenza,
- gradi di giudizio,
- efficacia della legge nel tempo,
- contratto (definizione, requisiti, nullità e annullabilità),
- responsabilità.